



Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych

Agnieszka Kwiecień-Madej





DO CZEGO
SŁUŻY ZNAK
TOWAROWY?

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: [CC BY-SA](#)



Pojęcie znaku towarowego –

120 p.w.p.

1. Znakami towarowymi może być **każde oznaczenie** umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
2. Znakami towarowymi, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 - 1) znakach towarowych - rozumie się przez to także znaki usługowe;
 - 2) towarach - rozumie się przez to w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce, a także, z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3, usługi;
 - 3) znakach towarowych podrobionych - rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;
 - 4) znakach wcześniejszych - rozumie się przez to znaki zgłoszone lub zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem.

ZNAK TOWAROWY MUSI

służyć do oznaczania
towarów lub usług,

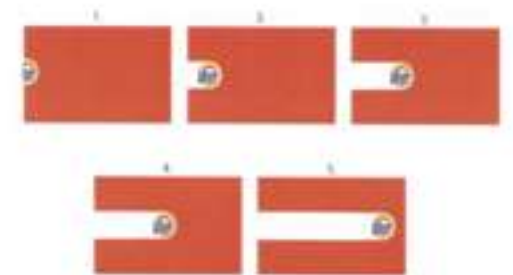
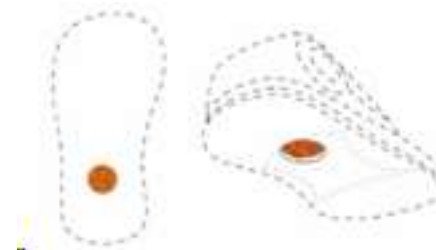
nadawać się do
odróżniania towarów
bądź usług - nie są
rejestrowane znaki
opisowe,

dać się przedstawić w
rejestrze znaków
towarowych w sposób
pozwalający na
ustalenie
jednoznacznego i
dokładnego
przedmiotu udzielonej
ochrony

być używany w
obrocie
gospodarczym, czyli
komercyjnie w ramach
firmy,

Rodzaje znaków towarowych – Forma przedstawienia

- znaki słowne,
- graficzne,
- słowno-graficzne,
- przestrzenne,
- pozycyjne,
- dźwiękowe;
- kolor;
- deseń;
- ruchome;
- multimedialne;
- hologramy,
- inne





Zapach jako znak towarowy? – kazus Sickmanna

- W kazusie Sieckmanna wnioskodawca zamierzał zarejestrować zapachowy znak towarowy „balsamiczny owocowy zapach z delikatnymi nutami cynamonu” dla kilku kategorii takich jak catering, reklama, usługi rolnicze itp.
- Zapach został opisany jako cynamonian metylu (ester metylowy kwasu cynamonowego). Do dokumentacji dołączono też próbkę zapachu i jego wzór chemiczny - C_6H_5-CH .
- Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że olfacyjne znaki towarowe mogą być zarejestrowane, pod warunkiem, że są zgodne z wymogami określonymi dla znaków towarowych. Takowy znak musi być przedstawiony w sposób jasny, precyzyjny, kompletny, zrozumiały, trwały, obiektywny i łatwo dostępny. Wymagane jest więc określenie dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Okazuje się, że nie jest łatwo spełnić te warunki, w przypadku znaku zapachowego.
- Uznano, że opis graficzny nie jest wystarczająco jasny, precyzyjny i obiektywny. Próbką zapachu nie jest wystarczająco stabilna lub wystarczająco trwała, ponieważ mogą wystąpić zmiany wynikające z wahań temperatur lub z upływu czasu. Z kolei, jeśli chodzi o wzór chemiczny, to sąd uznał, że niewiele osób rozpoznaje zapach w tym wzorze.

Rodzaje znaków towarowych- zdolność odróżniająca



Źródło: autor nieznany, Siła znaku towarowego jest różna i może się zmieniać, <https://poraj.com/sila-znaku-towarowego-jest-rozna-i-moze-sie-zmieniac/>, dostęp: 1.03.2024 r.

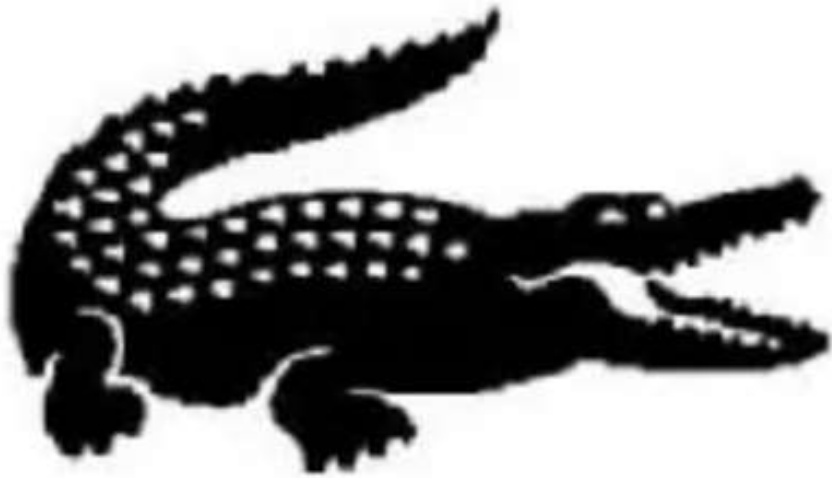
Zdolność odróżniająca – przykłady

NISKA

- **nazwy skojarzeniowe, sugestywne**, nawiązujące do danej kategorii rynkowej, cechy produktu/usługi, korzyści z użytkowania (np.: Marwit, Traficar, Oponeo, Dekoracja)
- **nazwy opisowe** - dosłownie „mówią” co kryje się za daną marką, też wręcz niemożliwe jest uzyskanie wyłączności w aspekcie prawa ochronnego. Przykłady: Wirtualna Polska, Przelewy24, ZnanyLekarz.pl, Paczka od rolnika, Pracuj.pl.

WYSOKA





Rozszerzona
ochrona
renomowanego
znaku
towarowego

Źródło:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168887&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=46431>, dostęp: 29.10.2024 r.

- Polska spółka w 2007 r. wystąpiła o rejestrację znaku KAJMAN. Jako towary wskazano m.in. wyroby ze skóry, ubrania, obuwie czy poduszki dla zwierząt domowych. Rejestracji sprzeciwił się jednak LACOSTE. Powołał się przy tym na swój wcześniejszy graficzny znak towarowy przedstawiający krokodyla.
- Stwierdzono, że znaki są do siebie podobne conceptualnie oraz w niewielkim stopniu wizualnie. To wystarczyło do odmowy rejestracji znaku KAJMAN dla wyrobów ze skóry, ubrań i obuwia. Pomimo zaskarżenia tej decyzji przez polską spółkę, sąd utrzymał decyzję w mocy.

„Oznaczenie KAJMAN mogłoby być przez potencjalnych klientów postrzegane jako wariant oznaczenia krokodyla LACOSTE, ze względu na to, że jest to renomowany znak towarowy.”

Rodzaje znaków – podmioty uprawnione

Indywidualny	Wspólne prawo ochronne	Wspólny znak towarowy	Znak gwarancyjny
przysługuje na rzecz tylko jednego uprawnionego, zapewnia używanie znaku towarowego na wyłączność temu podmiotowi, dla którego znak towarowy został zarejestrowany.	może z niego korzystać kilka osób, w tym przedsiębiorcy, którzy zgłosili znak towarowy wspólnie. Warunkiem jest, by używanie nie było sprzeczne z interesem publicznym i nie miało na celu wprowadzenie odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego obowiązkowo określa regulamin znaku przyjęty przez tych przedsiębiorców.	pochodzenie danego towaru lub usługi od przedsiębiorców zrzeszonych w ramach organizacji. Przedsiębiorcy i osoby upoważnione mogą używać wspólnego znaku towarowego pod warunkiem, że stosują się do zasad dotyczących używania takiego znaku ustalonych w regulaminie przyjętym przez organizację (lub osobę prawną)	Na znak towarowy gwarancyjny, może uzyskać prawo ochronne osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane.



OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

OGRANICZONA CZASOWO: 10 lat (możliwość przedłużania o kolejne okresy)

OGRANICZONA TERYTORIALNIE,

WYMAGA REJESTRACJI WE WŁAŚCIWYM URZĘDZIE PATENTOWYM:

- Ochrona krajowa - Urząd Patentowy RP w Warszawie,
- Ochrona europejska - Urząd UE ds. Własności Intelktualnej w Alicante (Hiszpania)
- Ochrona międzynarodowa - biuro Światowej Organizacji Własności Intelktualnej w Genewie (Szwajcaria)

ODPŁATNOŚĆ

Terytorialny zasięg ochrony

system krajowy

- dokonanie zgłoszenia znaku w urzędzie właściwym ds. ochrony wł. przemysłowej w danym państwie (np. w Urzędzie Patentowym RP).

system regionalny

- procedura właściwa dla unijnych z.t.. Podmiot, dokonując jednego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) w Alicante
- Innymi regionalnymi urzędami są: Urząd Znaków Towarowych Beneluksu (BTO), Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO);

system międzynarodowy

- tzw. „system madrycki”
- dokonanie zgłoszenia znaku w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelktualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.
- Rejestracja możliwa jest w wybranych państwach, które są stronami Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych / Protokołu do tego Porozumienia.

Krajowa procedura rejestracji



Treść i zakres prawa ochronnego

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób **zarobkowy** lub **zawodowy** na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 153 ust. 1 p.w.p.)

Wyłączne prawo
podmiotowe o
skuteczności
czasowej

Wyłączne prawo
podmiotowe o
skuteczności
terytorialnej



Klasyfikacja nicejska

- Międzynarodowa klasyfikacja wykorzystywana do celów rejestracji znaków towarowych.
- Powstała w wyniku Porozumienia nicejskiego z 1957 r. ustanawiającego tę klasyfikację. Polska jest jej sygnatariuszem od 1997 r.
- Składa się z 34 klas towarowych oraz 11 klas usługowych, zawiera alfabetyczny wykaz towarów.

Klasyfikacja nicejska

Wybierz klasę nicejską : ☒ Wyświetl nagłówek klasyfikacji nicejskiej.

Wybierz towary od litery :

Wybierz usługę od litery :

Szukaj :

Klasa: 03

Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu;
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania;
mydła;
środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów;
środki do czyszczenia zębów.

Uwaga wyjaśniająca:

Klasa 3 obejmuje głównie środki czyszczące oraz toaletowe,

Klasa ta obejmuje w szczególności:

- dezodoranty dla ludzi i zwierząt;
- środki zapachowe do pomieszczeń;
- środki sanitarne będące środkami toaletowymi.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

- chemicznych środków do czyszczenia kominów (klasa 1);
- środków odtłuszczających stosowanych w procesach produkcyjnych (klasa 1);
- dezodorantów innych niż dla ludzi i zwierząt (klasa 5);
- oselek do ostrzenia i kamieni szlifierskich (narzędzia ręczne) (klasa 8).

Klasa	Numer bazowy	Wykaz towarów
03	30219	Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych
03	30167	Amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent
03	30162	Antyperspiranty [przybory toaletowe]
03	30208	Antypoślizgowe płyny do podłóg
03	30207	Antypoślizgowy wosk do podłóg
03	30172	Aromaty [olejki eteryczne]
03	30107	Aromaty do ciast (olejki eteryczne)
03	30173	Aromaty do napojów [olejki eteryczne]
03	30236	Aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych
03	30122	Balsamy do celów kosmetycznych
03	30222	Balsamy, inne niż do celów medycznych
03	30060	Barwniki do celów kosmetycznych
03	30156	...

Przeszkody udzielenia prawa ochronnego

Bezwzględne	Względne
Dotyczy wad formalnych samego oznaczenia. Bada je ekspert Urzędu (obowiązkowo) Wymienione w art. 129¹ p.w.p. Np. brak wskazania branży, znak który nie jest zmysłowo postrzegalny, znak, którego nie można oddzielić od towaru, brak zdolności odróżniającej, znak naruszający dobre obyczaje, znaki sprzeczne z porządkiem publicznym, symbole o znaczeniu religijnym, patriotycznym lub kulturowym, symbole Polski i obcych państw i organizacji międzynarodowych	Ekspert bada je jedynie na żądanie wyrażone w sprzeciwie Wymienione w art. 132¹ p.w.p. Np. powołanie się na przysługujące konkurentowi wcześniejsze prawo do znaku

Odmowa rejestracji - przykłady



posługiwanie się oznaczeniami rodzajowymi lub opisowymi, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.



zgłoszenie do ochrony oznaczeń, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych



zgłoszenie znaku towarowego, który może ze swojej istoty wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru



naruszenie dobrych obyczajów



sprzeczne z porządkiem publicznym



Względne przesłanki odmowy - art. 132¹ p.w.p. - podnoszone w sprzeciwie

Podstawę **sprzeciwu** wobec zgłoszenia może stanowić znak:

- 1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
- 2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
- 3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
- 4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
- 5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
- 6) jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego.



To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA-NC

Odmowa względna – przykład

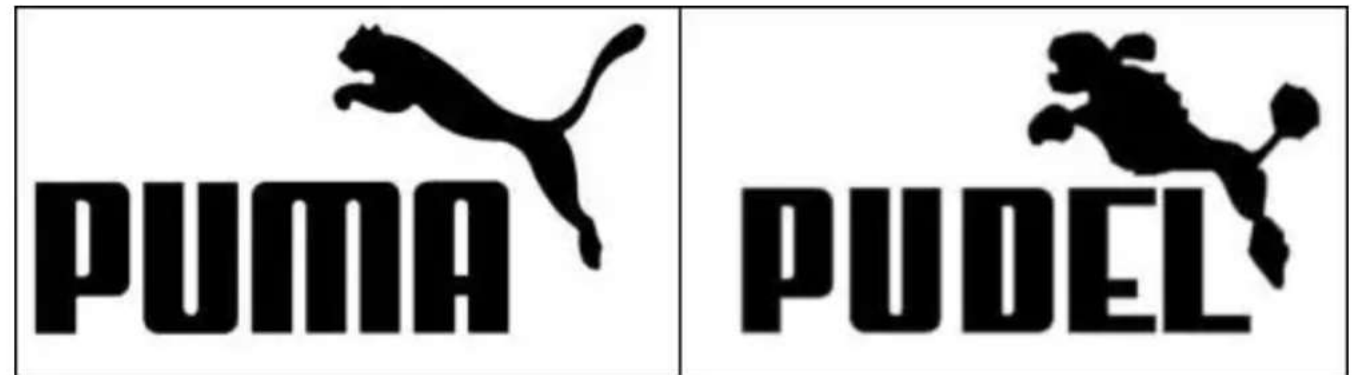
Kolizja praw z wcześniejszym identycznym lub podobnym znakiem towarowym sygnującym identyczne, podobne lub komplementarne towary i/lub usługi. Przestanka taka może być podniesiona w sprzeciwie wniesionym w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia.

- **Przykład:** Zgłaszający ubiega się o ochronę znaku towarowego ORLENS wyznaczonego na towary jak: paliwa i usługi jak: prowadzenie stacji benzynowych. W terminie 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia uprawniony ORLEN zgłosił sprzeciw wobec zgłoszenia znaku C stwierdzając, że ten ostatni będzie wprowadzał konsumentów w błąd, co do komercyjnego źródła pochodzenia takich sygnowanych towarów.



Parodia znaku towarowego i czerpanie korzyści ze znaku renomowanego

- UPRP uzna sprzeciw za zasadny:
- jeżeli zgłoszona nazwa lub logo jest identyczne albo podobne do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów,
- jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.



Obowiązek używania znaku towarowego

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

- 1) **umieszczaniu tego znaku na towarach** objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
- 2) **umieszczaniu znaku na dokumentach** związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
- 3) **posługiwaniu się nim w celu reklamy** (art 154 p.w.p)



Opłaty - system krajowy



To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: [CC BY-ND](#)

- Opłaty zgłoszeniowe w wysokości 450 zł, a jeżeli zgłoszenia dokonujemy w formie elektronicznej, ta kwota jest obniżona do 400 zł.
- Jeżeli zgłaszamy znak towarowy w więcej niż jednej klasie, to każda dodatkowa klasa płatna jest w wysokości 120 zł.
- Opłata za pierwszy **10-letni okres ochronny** wynosi 400 zł za każdą wskazaną przez klasę oraz jednorazowo 90 zł opłaty za publikację.
- **Przykład:** Znak towarowy Tymbark - chroniony w dwóch klasach - koszt 1460 zł (570 zł zgłoszenie, 800 zł. za 10 letnią ochronę w dwóch klasach o 90 zł publikacja)

REJESTRACJA ZNAKU - PIERWSZY KROK DO BUDOWANIA MARKI



SKŁADNIK MAJĄTKU

Rejestracja daje wyłączone prawo do używania znaku na rynku.

Prawo to:

- może być przedmiotem obrotu, umożliwiając zbycie, licencjonowanie czy ustanowienie zastawu znaku,
- przyciąga inwestorów,
- realnie podnosi wartość przedsiębiorstwa



ŚRODEK DOWODOWY

Posiadanie świadectwa ochronnego wydawanego przez UPRP jest najlepszym dowodem na to, że to właśnie Tobie przysługuje prawo do znaku.



BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI

Rejestracja znaku daje możliwość używania charakterystycznego symbolu ®. Takie używanie znaku podnosi jego prestiż i zwiększa Twoją wiarygodność.

Symbol ® przestrzega również konkurentów przed bezprawnym wykorzystaniem Twoich oznaczeń.



ELEMENT PROMOCJI

Używaj znaków do promowania swoich towarów oraz usług.

Zwiększy to ich rozpoznawalność i korzystnie wpłynie na wartość budowanej przez Ciebie marki.

CO TRACISZ NIE REJESTRUJĄC ZNAKU, Z KTÓREGO KORZYSTASZ?

- nie możesz dokonywać obrotu znakiem towarowym (np. zbywać, licencjonować)
- ryzykujesz zastrzeżenie Twojego znaku przez konkurentów;
- nie możesz posługiwać się symbolem ®;
- trudniej będzie Ci udowodnić w sądzie prawo do posługiwania się Twoim oznaczeniem oraz zakazać konkurentom działań naruszających Twój znak;
- lokalne używanie znaku nie chroni Twoich interesów na terenie całego kraju.

Korzyści rejestracji

Źródło: <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa->

Oznaczeni a geografic zne



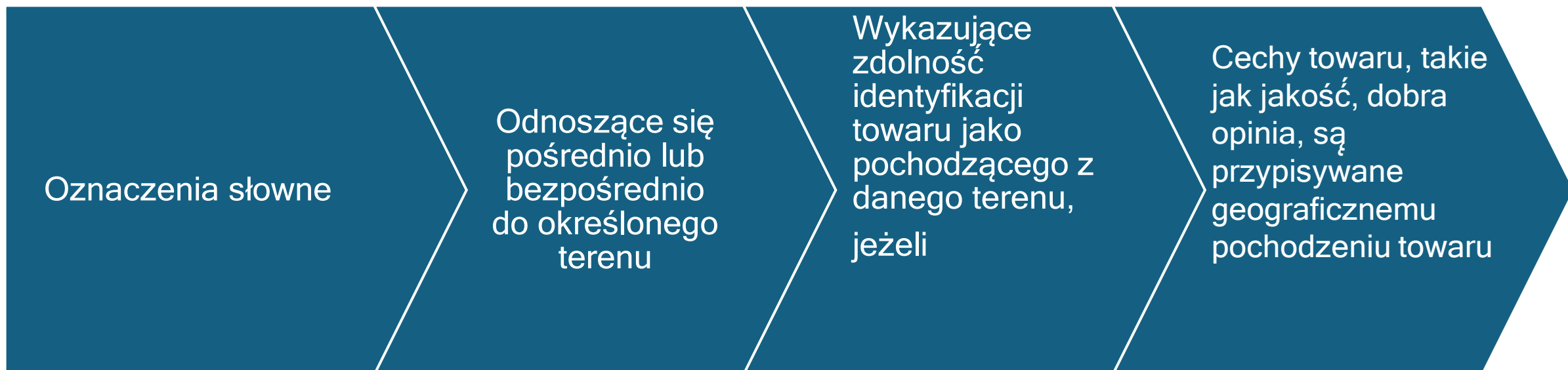
Pojęcie oznaczenia geograficznego

Oznaczenia geograficzne są to oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru

(art. 174 ust. 1 p.w.p.)



Elementy pojęcia



Rodzaje oznaczeń geograficznych w świetle PWP:

Nazwy regionalne

- art. 175 ust. 1 pkt. 1 p.w.p.
Pochodzenie z określonego terenu + szczególne oddziaływanie środowiska geograficznego (czynniki naturalne + ludzkie)
- Produkt został wytworzony lub przetworzony wyłącznie na terenie, na który nazwa wskazuje

Oznaczenia pochodzenia

- art. 175 ust. 1 pkt. 2 p.w.p.
Pochodzenie z określonego terenu + szczególne właściwości wynikające z pochodzenia geograficznego (terenu wytworzenia lub przetworzenia)
- Nie stanowi gwarancji, że wszystkie etapy wytworzenia i przetworzenia produktu nastąpiły na tym terenie

Procedura rejestracji - krajowa

- Na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej,
- Art. 176 - 183 p.w.p.
- Urząd Patentowy RP
- procedura rejestracyjną na oznaczenia geograficzne, które służą do oznaczania produktów przemysłowych (np. koronka z Koniakowa, Porcelana z Ćmielowa)





Procedura krajowa PWP – Podmiot zgłaszający

Organizacja upoważniona
do reprezentowania
interesów producentów

Organ administracji
rządowej lub samorządu
terytorialnego
właściwy ze względu na
teren, do którego odnosi się
OG.



Procedura rejestracji przed UP RP

W postępowaniu właściwie nie występuje procedura badawcza - art. 182 ust. 1 PWP

Urząd bada jedynie następujące okoliczności:

- czy zgłoszone oznaczenie jest oznaczeniem geograficznym informującym o pochodzeniu towaru;
- czy zgłoszone oznaczenie jest prawdziwe i nie wprowadza w błąd co do pochodzenia;
- czy zgłoszone oznaczenie korzysta z ochrony w kraju pochodzenia - w przypadku oznaczeń zagranicznych.

Urząd bada, czy zgłoszone oznaczenie jest nazwą rodzajową oraz czy jego używanie nie narusza istniejącego prawa ochronnego na znak towarowy.

W postępowaniu zgłoszeniowym nie są badane ani warunki wytwarzania towaru, ani metody kontroli.

Kolizja oznaczeń geograficznych i znaków towarowych

- ustalenie czy oznaczenie stanowi termin geograficzny;
- ustalenie jaki jest właściwy krąg odbiorców;
- ustalenie czy badany termin geograficzny jest znany właściwemu kręgowi odbiorców.



Procedura rejestracji – unijna

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2411 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) 2017/1001 i (UE) 2019/1753

Produkty rzemieślnicze i przemysłowe:

1. produkowane całkowicie ręcznie albo przy użyciu narzędzi ręcznych lub cyfrowych lub środków mechanicznych, jeżeli wkład pracy ręcznej jest ważnym elementem produktu końcowego; lub
 2. produkowane w sposób znormalizowany, w tym w ramach produkcji seryjnej i przy użyciu maszyn.
- Oznacza to, że na podstawie rozporządzenia 2023/2411 ochroną mogą zostać objęte produkty takie jak: kamienie naturalne, wyroby drewniane, biżuteria, materiały włókiennicze, koronki, sztucce, szkło, porcelana oraz skóry i skórki (*ang. hides and skins* - branża definiuje skóry (*hides*) jako "skóry" dużych zwierząt, np. krów, bawołów; podczas gdy skórki (*skins*) odnoszą się do "skór" mniejszych zwierząt: kóz, owiec, jeleni, świń, ryb, aligatorów, węży itp.).
 - W zakresie innych typów produktów, w postaci win, napojów spirytusowych i produktów rolnych, ochrona uzyskiwana jest na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1143 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie oznaczeń geograficznych w odniesieniu do wina, napojów spirytusowych i produktów rolnych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności i określeń jakościowych stosowanych fakultatywnie w odniesieniu do produktów rolnych, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, (UE) 2019/787 i (UE) 2019/1753 oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1151/2012, które weszło w życie w dniu 13 maja 2024 r. i stanowi unifikację rozproszonych rozporządzeń do jednego aktu prawnego.



Chroniona nazwa pochodzenia

Protected Designation of Origin - PDO
to nazwa, którą określa się produkt:

- pochodzący z określonego miejsca, regionu lub, w wyjątkowych przypadkach, kraju,
- którego jakość lub cechy charakterystyczne są w istotnej lub wyłącznej mierze zasługą szczególnego środowiska geograficznego, na które składają się czynniki naturalne i ludzkie; oraz
- którego wszystkie etapy produkcji odbywają się na określonym obszarze geograficznym.



Chronione oznaczenie geograficzne

Protected Geographical Indications - PGI oznacza nazwę regionu, określonego miejsca lub w wyjątkowych przypadkach kraju, która służy do oznaczenia produktu rolnego lub środka spożywczego:

- pochodzącego z określonego miejsca, regionu lub kraju;
- którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego; oraz
- którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym.



Oscypek



Rogal Świątomarciński



Procedura uzyskiwania ochrony – wymogi

Aby nazwa produktu rzemieślniczego lub przemysłowego kwalifikowała się do ochrony jako oznaczenie geograficzne, produkt ten musi spełniać następujące wymogi:

- musi pochodzić z określonego miejsca, regionu lub państwa;
- dana jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna produktu jest w głównej mierze wynikiem jego pochodzenia geograficznego; oraz
- co najmniej jeden etap produkcji produktu odbywa się na wyznaczonym obszarze geograficznym - etap produkcji oznacza dowolny etap produkcji, w tym wytwarzanie, przetwarzanie, pozyskiwanie, wydobywanie, ekstrakcję, cięcie lub przygotowanie (do momentu, w którym produkt osiąga formę umożliwiającą wprowadzenie do obrotu).

Aby spełnić te wymogi, należy wykazać, że pochodzenie geograficzne jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na daną jakość, renomę lub inną cechę charakterystyczną produktu.

Produkty sprzeczne z porządkiem publicznym będą wyłączone spod ochrony.

Procedura – etapy

Etap krajowy

1. Złożenie wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego do właściwego organu państwa członkowskiego, z którego pochodzi produkt;
2. Rozpatrzenie wniosku
3. Krajowa procedura sprzeciwu (co najmniej 2 miesiące)
4. W przypadku braku sprzeciwu lub sprzeciw jest bezzasadny - przekazanie wniosku do EUIPO

Etap unijny

1. Po otrzymaniu wniosku EUIPO publikuje go w unijnym rejestrze oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
2. EUIPO w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wniosku rozpatruje go w ramach Wydziału Oznaczeń Geograficznych ds. produktów rzemieślniczych i przemysłowych;
3. Okres sprzeciwowi - co najmniej 3 miesiące
4. Decyzja EUIPO

Podmioty uprawnione do ubiegania się o ochronę

- O ochronę nazwy produktu rzemieślniczego lub przemysłowego będzie mogła ubiegać się **grupa producentów, czyli dowolne stowarzyszenie, niezależnie od jego formy prawnej, składające się głównie z producentów, których działalność związana jest z tym samym produktem.**

Wyjątkowo pojedynczy producent

- jedyny producent który chce złożyć wniosek oraz
- wyznaczony obszar geograficzny zdefiniowano na podstawie określonej części terytorium, bez odniesienia do granic nieruchomości, a jego cechy charakterystyczne znacznie różnią się od cech obszarów sąsiadujących lub też cechy charakterystyczne danego produktu różnią się od cech charakterystycznych produktów produkowanych na sąsiednich obszarach geograficznych.

Oznaczenia geograficzne a inne przedmioty p.w.p.

- ochrona ich jest **nieograniczona w czasie** i biegnie od daty wpisu do rejestru;
- przeniesienie prawa z rejestracji może nastąpić tylko na inną organizację lub organ na podstawie „porozumienia”;
- zakazane jest udzielanie licencji na oznaczenia geograficzne;
- oznaczenie nie wskazuje na producenta, ale na region powstania;
- mogą mieć jedynie charakter słowny;
- mogą być zastrzeżone tylko dla jednego towaru.

Przedmioty własności przemysłowej:

Charakter dobra:	Dobro:	Chronione przez:	Czas ochrony:
Charakter techniczny	wynalazek	patent	20 lat od daty zgłoszenia w UPRP
	wzór użytkowy	prawo ochronne	10 lat od daty zgłoszenia w UPRP
	topografia układów scalonych	prawo z rejestracji	10 lat od daty zgłoszenia w UPRP
Charakter estetyczny	wzór przemysłowy	prawo z rejestracji	max 25 lat (podzielone na 5-letnie okresy)
Stosowane w obrocie gospodarczym	znak towarowy	prawo ochronne	10 lat (z możliwością przedłużenia)
	oznaczenie geograficzne	prawo z rejestracji	nieograniczone w czasie

→ okres 1 – lata 1-3, kolejne okresy roczne (max 20)

→ okresy 3-2-3-2

→ 5 lat + pozostały okres wg. Art. 220 pwp (max. 10)

→ 5 x 5 lat

→ wielokrotnie

- Źródło grafiki:
<https://allinonebyplucek.blogspot.com/2021/01/prawo-autorskie-i-gospodarcze-wasnosci.html> [dostęp: 14.03.2024 r.]

Przykładowe pytania



1. Oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w odpowiednim rejestrze w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony to:
 - a. Znak przemysłowy,
 - b. Znak towarowy,
 - c. Oznaczenie geograficzne,
 - d. Logo firmy,
2. Ochrona zarejestrowanego znaku towarowego:
 - a. Jest bezterminowa,
 - b. Wynosi 10 lat od dnia zgłoszenia i może być przedłużona,
 - c. Wynosi maksymalnie 10 lat od dnia rejestracji,
 - d. Wynosi maksymalnie 20 lat od dnia zgłoszenia i nie może być przedłużona,
3. Ogół cech oznaczenia pozwalający wyróżnić dany towar lub usługę na rynku to:
 - a. Zdolność odróżniająca,
 - b. Opisowość oznaczenia,
 - c. Klasa oznaczenia,
 - d. Stosowalność oznaczenia,
 - e. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,,
4. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zgłoszeniu do rejestracji znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego, możliwe jest złożenie przez uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego:
 - a. Protestu,
 - b. Sprzeciwu,
 - c. Zażalenia,
 - d. Skargi,
5. Znakiem towarowym nie może być:
 - a. Kształt opakowania towaru,
 - b. Logo w formie grafiki,
 - c. Sygnał dźwiękowy,
 - d. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,